

1508313-02.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Réu:

LUCAS SANTOS DE MOURA

Vistos, etc.

Lucas Santos de Moura, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 155, § 4º, II, c.c. 14, II, do Código Penal, nos seguintes termos:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que por volta de 22h22min do dia 08 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1508313-02.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508313-02.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Réu:

LUCAS SANTOS DE MOURA

Vistos, etc.

Lucas Santos de Moura, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 155, § 4º, II, c.c. 14, II, do Código Penal, nos seguintes termos:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que por volta de 22h22min do dia 08 de abril de 2022, na via pública, cercanias da Rua Doutor Almeida Lima, esquina com a Avenida Alcântara Machado, Mooca, neste município e comarca da Capital, LUCAS SANTOS DE MOURA, qualificado à fls. 10 tentou subtrair para si, mediante escalada, cabos elétricos de propriedade da sociedade empresária vítima ENEL, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (intervenção policial).

Segundo o apurado, o acusado se dirigiu ao local dos fatos com a intenção de furtar fios elétricos. Desta feita, os LUCAS, escalou cerca de quatro metros de altura o poste no qual estão instalados os referidos cabos de energia e passou a puxar os fios.

Nesse momento, policiais militares, que efetuavam patrulhamento de rotina, pelo local avistaram o denunciado pendurado no poste, razão pela qual decidiram abordá-lo. Realizada busca pessoal, foi encontrado no interior da mochila do denunciado um simulacro de arma de fogo quebrado.

Naquele local e em tal contexto, LUCAS admitiu a prática delitiva, razão pela qual foi preso em flagrante delito e conduzido ao distrito policial, onde após interrogado pela autoridade policial, formalizou confissão (fl. 05).

O delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do

denunciado, visto que, no momento em que puxava os fios, na tentativa de arrancá-los, foi delicto em flagrante delito pela pronta intervenção da Polícia Militar. Diante do exposto, o denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos II, c.c. artigo 14, inciso II do Código Penal, e requeiro que, r. e a., seja instaurado o devido processo penal, citando-se e intimando-se o acusado, e após defesa escrita, seja ouvida a vítima e as testemunhas arroladas, prosseguindo-se conforme artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, até final condenação. "

A denúncia foi recebida (fls.53), houve defesa (fls. 77/78), e o recebimento foi ratificado (fls. 86/88). Em audiência foi colhida a prova oral, sendo o acusado revel, tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do local dos fatos (fls. 107/109).

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

Nesse sentido são os depoimentos ouvidos, todos de forma uníssona e consistente imputando ao réu os fatos narrados na denúncia.

E tais depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos.

De fato, ambos os policiais confirmaram que avistaram o réu pendurado no poste, já tendo cortado os fios, quando abordado, estando alterado, e na posse de um simulacro.

E não há nada de concreto nos autos contra os policiais ouvidos, nem a indicação de qualquer razão que teriam para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando ao réu, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado, inexistindo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão.

Há, ainda, o laudo pericial atestando a materialidade do crime, e a altura do local onde foi cortado o fio, muito acima da altura humana, caracterizando perfeitamente a escalada.

E o réu, revel em juízo, na fase policial havia admitido a prática dos fatos imputados, restando assim a acusação incontroversa.

Nenhuma dúvida, portanto, de que o réu praticou, sim, o crime imputado, sendo de rigor sua condenação.

Por fim, não há que se falar em crime de bagatela, posto que muito embora o valor da res isoladamente possa não ser dos mais elevados, não é apenas tal circunstância que deve ser avaliada para apreciação da relevância penal de determinado fato.

A subtração de fios causa imensos transtornos para os cidadãos, causando a interrupção de serviços essenciais, e podendo chegar a consequências gravíssimas caso venha a atingir o fornecimento de energia elétrica para locais como hospitais, delegacias, além de semáforos e serviços de telefonia. Além disso, não há dúvida de que os prejuízos diretos causados por tal tipo de ação não se restringem ao valor dos fios, mas envolvem também todo o custo de reinstalação, incluindo veículos e equipes técnicas que devem permanecer de plantão para restabelecer a prestação do serviço.

Assim, ao contrário de crime de bagatela, trata-se na verdade de um crime grave, com potencial de gerar enormes prejuízos para um número indeterminado de pessoas, além de consequências até mais graves.

Evidente, portanto, que não pode ser considerado atípico.

Anoto, ainda, que os documentos abaixo mencionados (observando que a Folha de Antecedentes é o documento no qual são inseridas as informações de execução criminal dos feitos que tramitam no sistema Sivec), apontam, de relevante, a seguinte situação (caracterizando Maus Antecedentes as condenações definitivas com pena extinta mais de 5 anos antes do fato, ou por fatos anteriores ao crime destes autos, mas com trânsito em julgado da condenação posterior; e reincidência as condenações anteriores por crime, não decorrido o prazo depurador):

Ré(u): LUCAS - fls. 27/29
Vara

n° do proc.
n° da exec.
(se houver)
art. princip.
Situação

Antec.
Reinc.
2ª Mauá
0001559-59.2016.8.26.0348

213

X

Assim, certa a condenação, passo a dosar a pena.
Na fase do artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do delito, cujas consequências potenciais deixam evidente que não pode ser considerado como da mesma gravidade social que um furto de um celular, por exemplo, aumento a pena base do réu em um sexto para o crime qualificado.
Presente a agravante da reincidência, compenso-a com a atenuante da confissão, ainda que na fase policial, não retratada em juízo.
Pela tentativa, reduzo a pena em um terço, posto que o réu chegou bastante próximo da consumação do delito, chegando a retirar um fio por completo, já o tendo enrolado, pronto para fuga, quando detido.
Assim, resta a pena em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 7 dias-multa, estes no piso.
Pela reincidência, e observado que o réu veio a se envolver em outra acusação de furto no curso desta ação (1514085-43.2022.8.26.0228), reforçando a conclusão sobre sua personalidade comprometida, tenho como necessário o regime fechado como inicial, sendo descabida a substituição.
Estando solto, assim poderá apelar.
Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar Lucas Santos de Moura, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) no artigo 155, § 4º, II, c.c. 14, II, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 7 dias-multa, estes no mínimo legal, sendo descabidos o sursis ou a substituição da pena.
O réu poderá apelar em liberdade.
Oficie-se desde já comunicando a liberação da apreensão de objetos por estes autos (simulacro de arma), ficando autorizada sua destruição.
Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser executada como dívida de valor, sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência, podendo ser cobrada se demonstrada alteração de situação econômica.
P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA